עין משפט נר מצוה

כז א מיי' פרק ד מהלכות מחוסרי כפרה הלכה ב:
כח ב מיי' פי"ב מהלכות פסולי המוקדשין הלכה ו:

לא כיפר קמי שמיא מי לא [א]תנן [1]והנותר [ב]בשמן אשר על כף (א) וגו' לכפר[א] עליו לפני ה' [ג][א]אם נתן כיפר ואם לא נתן לא כיפר דברי ר"ע ר' יוחנן [בן נורי] אומר שירי מצוה הן בין ניתן בין שלא ניתן כיפר ומעלין עליו כאילו לא כיפר מאי כאילו לא כיפר אילימא דמבעי (ב) לאיתויי קרבן אחרינא האמרת בין ניתן בין לא ניתן כיפר אלא כיפר גברא לא כיפר קמי שמיא הכא נמי כיפר כו' התם נמי כיפר מתן בהונות לא כיפר מתנות הראש ת"ש ר' שמעון אומר [ד]כבשי עצרת למה הן באין כבשי עצרת שלמים נינהו אלא שעירי עצרת למה הן באין על טומאת מקדש וקדשיו נזרק דמו של ראשון [ה]שני למה קרב על טומאה שאירעה בין זה לזה אמור מעתה ראויין היו ישראל להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה אלא שחיסך הכתוב והא הכא דעשה דלאחר הפרשה (ג) וקא מכפרא אי דאפרשינהו בבת אחת הכי נמי הכא במאי עסקינן דאפרשינהו בזה אחר זה וליקו ולימא ליה לקרא דכי כתיבא בזה אחר זה כתיבא אמר רב פפא [ב] קרבנות צבור קאמרת [ב]שאני קרבנות צבור [ו]דלב בית דין קמתנה עליהן כדרב יהודה אמר שמואל [ז]דאמר רב יהודה אמר שמואל קרבנות צבור [ח]סכין מושכתן למה שהן אמר ליה רב יוסף בריה דרב שמואל [ג] לרב פפא [ט]ומי אית ליה לרבי שמעון לב בית דין מתנה עליהן [י]והאמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם אמר רבי יצחק [כ]אמר רבי יוחנן תמידין שלא הוצרכו לצבור

לא כיפר קמי שמיא. לנחת רוח לקונו דלא עבד מצוה מן המובחר: **אם נתן.** שיריים על ראש מצורע כיפר כו' [ד] דכפרה אמתנות הראש כתיבא: **שירי מצוה הן.** דכתיב והנותר הלכך הוי כשפיכת שירי הדם דחטאת דלא מעכבי כדלקמן (דף נב.): **לא כיפר מתנות הראש.** ויביא לוג אחר ויתן מתנות הראש. ולר' עקיבא צריך שיתחיל בבהונות: **כבשי עצרת שלמים נינהו.** והיכי תנא סיפא דמילתיה על טומאת מקדש וקדשיו והלא חובה ללחם הן באין [ל] להתיר את החדש במקדש למנחות ולבכורים: **שעירי עצרת.** גדי עזים כתיבי שני שעירים חד בתורת כהנים ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת וחד בחומש הפקודים למוספין וקיימא לן במסכת שבועות (דף ג.) שעירי הרגלים באין על טומאת מקדש וקדשיו שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף: **שני למה קרב.** והלא ראשון כיפר [ה] לטומאה שלפניו: **בין זה לזה.** קס"ד בין הקרבתו של זה להקרבתו של זה: **[ראויים היו ישראל כו'.** דכל שעה] בספק חוטאין קיימי: **אלא שחיסך הכתוב.** חסך [ו] מעונותיהם ולא דקדק אחריהם לפי שחס על ממונם וחבירו במסכת מנחות (דף עו:) מפני החיסכון [ז] ומפרש מאי מפני החיסכון התורה חסה על ממונם של ישראל: **והא הכא.** דטומאה שאירעה בין זה לזה עשה דלאחר הפרשה הוא שהרי מאתמול הופרשו וקתני דשני מכפר. טומאת מקדש וקדשיו עשה נמי הוא דכתיב וישלחו מן המחנה וגו' (במדבר ה): **אי דאפרשינהו בבת אחת הכי נמי.** דלא מכפר שני אמידי ואין צריך לבא: **הכא במאי עסקינן.** דהוצרך שני לבא דאפרשינן [ח] בזה אחר זה והאי שאורעה בין זה לזה דקתני שאורעה אתמול בין הפרשתו של זה להפרשתו של זה ולעולם אעשה דלאחר הפרשה לא מכפר: **וליקום ולימא ליה כו'.** בתמיה אפשר שלא בא הכתוב אלא לכך והלא בכל שנה הצריכו [ט] שנים: **לב בית דין.** (העם) העוסקין בצרכי צבור מתנה עליהן שאפי' יפרישו [י] הכהנים בבת אחת לא תהא הפרשת האחרון הפרשה עד סמוך להקרבתו כדי שיהא ראוי שני זה לבא על טומאה שאורעה בינתיים: **קרבנות צבור סכין.** השוחטן מושכתן למה שהן ראויים ועומדין ואפילו לא ידע השוחט מה הן (או) [יא] כגון תמידין שלא הוצרכו לצבור שניקחו מתרומה ישנה והגיע אחד בניסן שמצוה להביא מן החדש כדאמרינן בראש השנה (דף ז.) שוחטן וכשרין לקיץ המזבח כדין שאר מותר תרומת כסף הנשאר בקופות התרומה כשמגיע אחד בניסן שמקייצין בו את המזבח ואע"ג דלשם תמידין נלקחו ולא לשם עולת נדבת צבור כגון קיץ המזבח הואיל ולא חזו לתמידין קרבי למאי דחזו משום דלב ב"ד מתנה עליהן אם (ד) הוצרכו ואם לאו יקייצו בהן את המזבח ונראה בעיני דלא גרסי' לה להא דשמואל הכא דהא מוקמינן ליה בפ"ק דשבועות (דף יב:) אליבא דמאן דלית ליה לב בית דין מתנה עליהן:

לדברי

לא כיפר מתנות הראש. פי' בקונט' ויביא לוג אחר ויתן מתנות הראש ולר' עקיבא צריך להתחיל בבהונות ותימה דבסוף הוציאו לו (יומא דף סא.) משמע דלכולי עלמא אין מתנות הראש מעכבות ואפילו נשפך הלוג דפליגי התם ר"א ור"ש ורבנן בנתן מקצת מתנות שבבהונות ונשפך הלוג וקתני סיפא גמר מתנות שבבהונות ונשפך הלוג דברי הכל מתנות שבראש אינן מעכבות [יב] כלל דאין צריך להביא אחר דבעינן אחר אי אפשר לפרש וזהו דלא כתנאי דהכא וצ"ל דלר' יוחנן בן נורי נמי אין מעכבות כלל ואין צריך לעשותן ומעיקרא ס"ד לא כיפר קמי שמיא אפילו מה שעשה כבר כגון מתנות בהונות עצמן אע"פ שנתנן אין בהן ריצוי גמור לפי שחיסר מתנות הראש אע"ג דלא מעכבי כמו שאמר לעיל שקרבן שעשה לא כיפר קמי שמיא בשביל סמיכה שלא עשה אע"ג דלא מעכבת והדר מסיק ומתן [יג] בהונות שכבר עשה כיפר לגמרי שיש בהן ריצוי גמור אבל מתנות הראש לא כיפר קמי שמיא ואין צריך לעשותן דכתיב והנותר וגו' וכן הקרבן כשר וכיפר על כל עשה שקודם לכן אבל סמיכה לא כיפר דהויא לאחר הפרשה עד שיביא קרבן אחר אבל קשה על זה דלא הוי ליה לתרץ רק התם כתיב והנותר וגבי סמיכה לא כתיב והנותר וצ"ל דהתם ה"פ מתנות הראש לא מעכבי דכיון שקיבל מדם האשם ומן השמן על הבהונות אינו קרוי עוד מחוסר כפורים אלא מותר לאכול בקדשים וליכנס למקדש דמתן שמן נמי קרוי קרבן כדאמר פרק בית שמאי (לקמן מד:) לכל קרבנם לרבות לוג שמן של מצורע ולכן לכל הפחות צריך [יד] ליתן על הבהונות קודם שיהא מותר בקדשים. ברוך:

וליקו ולימא ליה לקרא דכי כתיבא בזה אחר זה כתיבא. הא לא פריך דלימא ליה לקרא שלא חייב להביא שנים אלא כשהפריש בזה אחר זה אבל הפריש שנים בבת אחת [אינו חייב] [טו] שזו אינו קושיא דאפי' הפריש שנים בבת אחת נהי כשקרב האחד לא מהני השני שהופרש עמו מכל מקום יכול להפריש [טז] אחר כן ולהקריב ומועיל דלעולם חייבה תורה להביא שנים אלא הכי פריך דלאו מי לימא ליה לקרא דכי משתעי [שצריך להקריב ב' דוקא כשמפריש בזה אחר זה [יז] וקשה ליפרך נמי דלאו מי לימא ליה לקרא דכי משתעי] ע"י לב ב"ד ונראה דבלאו קרא הוה קשיא ליה משעירי עצרת שעושין כל שנה שדוחק הוא להעמידם ולומר שהיו מפרישין אותן בזה אחר זה: **סכין מושכתן למה שהן.** בסוף פרק קמא דשבועות (דף יב:) אמרינן דשמואל סבר להא דר' יוחנן דהתם ובסמוך מייתי לה (ה) אמר רבי יוחנן תמידין שלא הוצרכו לצבור לדברי ר"ש אין נפדין תמימים פירוש אלא מקיצין בגופן את המזבח כדקאמר התם לר' שמעון ופי' שם בקונט' דשמואל סבר לה להא דאמר רבי יוחנן לדברי ר"ש אין נפדין תמימים ומקיצין בהן את המזבח דאמר שמואל סכין מושכתן למה שהן פי' סכין השוחטן סתם מושכתן לקרבן שהופרשו מתחילה כגון עולת תמיד לעולת קיץ אע"פ שאין זה אותו קרבן כיון דמעיקרא עולה והשתא עולה והשתא קשה מאי מייתי התם תניא נמי הכי מברייתא הלא ממתני' דהתם הוה ליה לאיתויי ועוד דבהדיא מוכח בשמעתין דמילתיה דשמואל דווקא כרבנן דפליגי עליה דרבי שמעון דאית להו לב בית דין מתנה עליהן ויש פירושים ברש"י שמוגה בהן נראה בעיני דלא גרסינן הא דשמואל הכא דהא בפרק קמא דשבועות מוקמינן לה אליבא דמאן דלית ליה לב בית דין מתנה עליהן וזהו דוחק למחוק כל מילתיה דשמואל מן הספרים ועוד נראה שדברי הקונטרס סותרים זה את זה שפירש סכין מושכתן למה שהן ראויין ועומדין כגון תמידין שלא הוצרכו לצבור שנקחו מתרומה ישנה והגיע אחד בניסן מקיצין בהן את המזבח ואף על גב דלשם תמידין נלקחו ולא לשם עולות נדבת צבור הואיל ולא חזו תו לציבור קרבי למאי דחזו משום דלב בית דין מתנה עליהן אם הוצרכו הוצרכו ואם לאו יקיצו בהן אלמא לפירושו לא מהני תנאי בית דין למיקרב תו לתמידין ואחר כך פירש לדברי חכמים נפדין תמימים דאית להו לב בית דין מתנה עליהן להכשירן לתמידי שנה הבאה שאם לא הוצרכו יהיו לדמיהן שיפדו אותן ממעות חולין בלא מום ויוציאום לחולין ויפלו דמיהן למותר תרומה ואחר כך יקחו אותן מתרומה חדשה ויוכשרו לתמידים ונראה כפירוש (מ) הערוך וזה לשונו סכין מושכתן למה שהן פירוש למה שהן אם תמידין אם מוספין סכין מושכתן להיות כן אבל טרם שמושכתן הסכין אין לומר איזה תמיד ואיזה מוספין אלא תלויין ועומדין בתנאי לב בית דין שכך מתנה עליהן לב בית דין אף על פי שאמרו שהן תמידין אם ירצו להקריבן לשם זבח אחר רשאין לפי שבזמן שמשך הסכין לשחיטת התמיד הרי הוא תמיד ובזמן שמשך זה הסכין לשל מוסף הרי הוא מוסף וזה סייעתא לר' יוחנן [דאמר] שאם לא הוצרכו להן [אליבא דרבנן] נפדין תמימים שלא משכתן סכין (ו) לעולם והשתא להאי פירושא לא גרסינן תניא נמי הכי דמילתא דשמואל כרבנן אלא גרסי' תניא מודה ר' שמעון כו'

שיטה מקובצת

לא כיפר מתנות הראש. פי' הקונטרס ויביאו לוג אחר כו'. ולא נהירא דהא אמרינן בפ' הוציאו לו (דף סא.) נשפך הלוג אחר שגמר מתנות(יז) של בהונות דברי הכל מתנות הראש לא מעכבות. [אלא נראה] דמעיקרא הקשה [אימא] כיפר גברא להגין מן היסורין, לא כיפר קמי שמיא שלא עשה מן המובחר, ודחי [דזה] לא מקרי לא כיפר בשביל כך [אלא כיפר מתן בהונות לא כיפר] מתנות הראש קמי שמיא(יח) ולא עשה בהם נחת רוח ליוצרו, אבל להביא לוג אחר לכ"ע לא צריך: **והא הכא דעשה דלאחר הפרשה הוא.** פ"ה וישלחו [מן המחנה וגו'. וקשה א"כ (מ"מ) מאי פשיט אבעייתו, הוא בעי מדבר שאין בו כרת ופשיט ליה מכרת. וי"ל דהוא פשיט מכ"ש מדקאמר שהוא מכפר בדבר שיש בו כרת כ"ש [בדבר שאין בו כי אם עשה לבדו]. מ"מ קשה דתפשוט כמו כן בחטאת דעשה דלאחר הפרשה מכפרת, ולעיל משמע דפשיטא ליה בחטאת [דלא] מהני. ועוד קשה דכרת ולאו איכא נמי הכא דכתיב (במדבר ה, ג) ולא יטמאו את מחניהם וכתיב (שם יט, יג) את (מקדש) [משכן] ה' טמא ונכרתה וגו', (גבי) [וגבי] קדשים בטומאת הגוף [כרת איכא] אבל עשה ליכא כלל. לכך נראה למורי דפריך משעירי עצרת אעשה דעולה דיש לספק לזה כמו לזה, דטעמא מאי מספקא לן בעולה משום [דבא] על עשה טובא, שעירי עצרת נמי (מכפרת) [מכפרים] על טומאת מקדש וקדשיו שארעה בין רגל לרגל שעבר, ושעירי הרגלים מכפרים על אין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף(יט) (שבועות ג.). והא דקאמר אעשה דלאחר הפרשה לאו דוקא אלא כלומר כמו עשה דעולה כדפי' (תוס' הר"פ ז"ל): **וליקו ולימא ליה לקרא דכי כתיבא בזה כו'.** [וכי] לא מיירי קרא כי אם (שהפריש) [בשהפריש] שניהם בזה אחר זה אבל אם הפרישם בבת אחת אין צריך להקריב השני. כך פרש"י. וקשה דגם אם הפרישם בבת אחת יניח להשני ויפריש אחר [ויקריבנו] וא"כ מיירי שפיר בכל ענין שיביא אותם שני שעירים אף כשהפרישם בבת אחת (תוס' טור): **סכין מושכתן כו'.** פירש הקונטרס למה שהן ראוין ועומדין ואפילו לא ידע השוחט מה הן. והקשה השר מקוצי היכי דמי אי קסבר שהן חולין הא אמרינן (לקמן מו:) (לשם) [משום] חולין פסולין. ואי קסבר שהן קדשים אחרים תיפוק ליה דאף בקרבנות יחיד כשרים דהא אמרינן לשם קדשים כשרים. לכך נראה לו כפירוש האחר שפירש כגון תמידין שלא הוצרכו לצבור כו' אע"ג דהאי עולות חובה והאי עולות נדבה דהסכין מושכתן למה שהן ראוין להיות דלב ב"ד מתנה עליהן, ועל זה פריך מי אית ליה לר"ש לב ב"ד מתנה הא לדברי ר"ש אין נפדין תמימין דלית ליה לר"ש לב ב"ד מתנה עליהן כו' כפרש"י. וקשה דבשבועות (דף יב:) מוכח דר"ש אית ליה [לב ב"ד מתנה] דשמואל אית ליה כר"ש דאין נפדין (תמידין) [תמימין] ואפ"ה איצטריך ללב ב"ד מתנה עלייהו כדפי' משום דמתחלה הוו עולת חובה והמותר עולת נדבה, וא"כ מאי פריך ומי אית ליה לר"ש, אה"נ דאית ליה לב ב"ד כו' לענין שמתחילה חובה והשתא נדבה. לכך נראה דלא גרסינן כדרב יהודה אמר שמואל אלא גרסינן שאני קרבנות צבור דלב ב"ד מתנה עליהן, ומי אית ליה לר"ש לב ב"ד מתנה עליהן. אבל לפי מה שפי' הערוך ניחא הגירסא דהכא שפי' שמואל אית ליה כרבנן דאמר נפדין תמימין ולא כר"ש, והא דאמר סכין מושכתן ר"ל דעד שעת שחיטה אינו נגמר מה יהו דיכול לפדותו ולהביאו לדמי נסכים אם לא הוצרכו לכפר דלב ב"ד מתנה עליהן. והרשב"א [כ] אומר שיש ליישב גירסא דהכא אף לפ"ה דהתם, דאה"נ דשמואל סבר לה כר"ש דאמר אין נפדין תמימין אלא מקייצין בהן המזבח והוא מייתי לראיה כדרב יהודה אמר שמואל דצריכין ללב ב"ד מתנה עליהן כדי לעשות לאחר שהופרשו כאילו [לא] הופרשו עד סמוך לשחיטה, ופריך מי אית ליה [ל]ר"ש לב ב"ד מתנה עליהן כל כך לבטל ההפרשה ולהוציאן לחולין, והא אמר ר"י לדברי ר"ש אין נפדין תמימין, והכי נמי דאיצטריך ללב ב"ד מתנה עליהן לשנות מחובה לנדבה (כל כך) [מ"מ] לפדותן תמימין ולהוציאן לחולין לית ליה לב ב"ד מתנה עליהן (תוס' טור):

מסורת הש"ס

א) נגעים פי"ד משנה י., ב) [במשנה איתא מן השמן, והיינו קרא דכתיב בפרשת מצורע י"ד פסוק כ"ט והנותר מן השמן אשר על כף וגו' לכפר עליו לפני ה'. וכן העתיקו הילקוט. ודע דלעיל בקרא י"ח כתיב והנותר בשמן אשר על כף וגו' וכפר עליו הכהן לפני ה'], ג) ת"כ מצורע פ"ג הי"ב., ד) תוספתא דשבועות פ"א ה"א, ושם בשינוי לשון., ה) תוספתא שם, ירוש' קידושין פ"ב ה"ו ושבועות פ"א ה"ד., ו) כתובות קו: שבועות יא: מנחות עט:, ז) שבועות יב:, ח) ירוש' שקלים פ"ד ה"ג, ט) מנחות עט:, י) [שבועות יא: מנחות שם], כ) ירוש' שם וביומא פ"ה ה"א., ל) מנחות סח:, מ) [בערך משן]:

תורה אור השלם

1. וְהַנּוֹתָר בַּשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל כַּף הַכֹּהֵן יִתֵּן עַל רֹאשׁ הַמִּטַּהֵר וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָֹה: ויקרא יד, יח

הגהות הב"ח

(א) גמ' על כף וגו' וכפר עליו הכהן לפני ה' אם נתן: (ב) שם דמיבעי ליה לאיתויי: (ג) שם דלאחר הפרשה הוא וקא: (ד) רש"י ד"ה קרבנות וכו' אם הוצרכו הוצרכו ואם לאו: (ה) תום' ד"ה סכין וכו' מייתי לה להא דאמר ר' יוחנן: (ו) בא"ד שלא משכתן סכין מעולם וכו':

מוסף רש"י

שירי מצוה הן. מתנות בהונות קרויין שיריים דכתיב בהו ומיתר השמן וגו' ומתנות הראש קרויין שירי שיריים דכתיב בהו והנותר בשיריים הראשונים יתן על ראש המטהר. (יומא סא.) **לב בי"ד.** של כהנים (מנחות עט: בכת"י) **לב בי"ד מתנה עליהן.** בשעת לקיחה וכו' וכל מידי דציבור נותנין בי"ד לב (שבועות יא.) **סכין מושכתן למה שהן.** סכין השוחטן סתם מושכתן לקרבן שהופרש מתחלה לכך ואפילו אין זה אותו קרבן עצמו, וכגון עולת תמיד עולה לקיץ אם אינו ראוי לתמיד (שם יב:) **תמידין שלא הוצרכו לצבור.** שבכל שנה היו נשארים ארבע טלאים, דאמרינן בפרק התכלת (מנחות מט.) אין פוחתין מששה טלאים המבוקרים בלשכת הטלאים, כי בכל יום היו נוטלין שנים ונוטלים שנים אחרים ונותנים תחתיהן חוץ מיום אחרון של אדר שלא היו נותנים אחרים תחתיהן לפי שמכאן ואילך אין מביאין אלא מאותן הנקנים משקלים של שנה זו, דאמרינן במס' ר"ה (ז.) אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה, ונשארו ארבע שלא הוצרכו, ולדברי ר"ש דלית ליה לב ב"ד מתנה עליהם אם הוצרכו הוצרכו ואם לא יפדו, אין נפדין תמימים אלא ירעו עד שיסתאבו ואח"כ ימכרו (מנחות עט: מכת"י):

שינויי נוסחאות

א] נ"א וכפר אם נתן כפר כו', והשאר נמחק (כי"מ). והוא הנוסח האמיתי, דבקרא והנותר בשמן וכפר כתיב, והוא הקרא המוקדם וגם כתוב בו וכפר כמו גבי סמיכה אבל לכפר לא משמע אם נתן כו'. ובכל דפ' הישנים ליתא תיבות עליו לפני ה' (דק"ס). וראה מסורת הש"ס: ב] נ"א ר' זירא (כ"ג הראשונים בשבועות יב:). וגיר' כי"פ אלא אמר רב פפא: ג] נ"א שמעיה (*ש"מ): ד] ואם לא נתן לא כיפר כצ"ל, ותיבת כו' נמחק (ש"מ): ה] נ"א כיפר על מה שלפניו (*שמכ"י): ו] נ"א חשך מעונותיהם (שמכ"י). נ"א חסך על עונותיהם (צ"ק): ז] נ"ל חיסכון, וכן בסמוך (יעב"ץ, וכ"ה בכתה"י ובכל דפ' הישנים). וכד' שלנו שינו עפ"י הגמ' דמנחות, ע"ש במסה"ש: ח] נ"ל דאפרשינהו (ש"מ): ט] בכי"פ איתא: ביסוד אחר של רש"י נמצא הצריכו הכתוב שנים ואפשר שלא תארע טומאה בנתיים והתם זה אחר זה איכא: י] יפרישום (כ"ה בכתה"י ובכל דפ' הישנים): יא] בס"מ ול"ק מוחקים תיבת או. אולם מהש"מ בחידושים ד"ה סכין מושכתן נראה בהדיא דב' פירושים הם ברש"י וגרסי' תיבת או, עיי"ש ול"ע: יב] מעכבות, וכעין זה קתני התם גבי מתנות של פר ושעיר של יוה"כ והיינו דאינן מעכבות כלל כו', כצ"ל (ש"מ): יג] דמתן (ש"מ): יד] אין צריך ליתן על הראש קודם כו', כצ"ל (צ"ק). ובס' טה"ק מפרש דברי התוס' עפ"י הגי' שלנו, וכתב שהגהת הצ"ק היא על חנם, עש"ב: טו] אינו חייב אלא אחת כצ"ל (ש"מ): טז] יכול להניח השני שהפריש ולהפריש אחר אחר כך ולהקריבו ומועיל כו', כצ"ל (שמכ"י): יז] זה ומשני דקרא משתעי ע"י לב ב"ד, וקשה כו' כצ"ל (בה"ז). וגי' צ"ק אך קשה א"כ מאי משני לב ב"ד, וכי משתעי קרא ע"י לב ב"ד כו': יח] נראה להוסיף כאן שחיסר מצוה (עפ"י תוס' יומא נ ב): יט] ועי' מלא"ט לרש"י ד"ה אלא: כ] בתוס' הרא"ש בשבועות יב ב הביא פירוש זה בשם ריצב"א: